Principales décisions européennes RGPD pertinentes pour l'IA générative

1. Introduction et objectifs pédagogiques

Ce rapport présente une sélection de décisions européennes de référence en matière de RGPD, structurées par grands thèmes (ressources humaines, marketing, vidéosurveillance, données clients, sécurité, santé, administrations, intelligence artificielle). L'objectif est de fournir à des utilisateurs d'IA générative (ChatGPT, Gemini, Claude, etc.) des repères concrets sur les risques, les sanctions possibles et les obligations rappelées, ainsi que les enseignements pratiques pour leurs usages en entreprise.[1][2][3][4]

Ne sont retenues que des décisions définitives ou largement considérées comme jurisprudentielles ou emblématiques dans l'UE, principalement des arrêts de la CJUE et des décisions des autorités de protection des données (CNIL, DPC irlandaise, AEPD espagnole, etc.). [3][5][^6]

2. Ressources humaines

2.1. Affaire H&M – surveillance et profilage des salariés (Hambourg, Allemagne)

Contexte. H&M exploitait un centre de services à Nuremberg où la direction collectait de manière systématique des informations détaillées sur la vie privée des salariés (famille, santé, croyances religieuses) lors de réunions de retour de congés ou d'entretiens. Ces données étaient enregistrées dans un système accessible à plusieurs managers.[7][1]

Faits. L'autorité de protection des données de Hambourg (HmbBfDI) a constaté une surveillance excessive et un profilage des salariés, impliquant des catégories particulières de données (santé, religion) sans base légale valable, en violation des principes de minimisation, licéité et limitation de la conservation.[8][9]

Décision et sanction. En octobre 2020, H&M a été condamnée à une amende de 35,3 millions d'euros, l'une des plus importantes prononcées au titre du RGPD pour des pratiques RH. L'entreprise a aussi dû verser des indemnités aux salariés concernés.[10][1]

Obligations rappelées. L'affaire rappelle l'obligation de disposer d'une base légale solide pour tout traitement RH, de respecter la minimisation, la sécurité des données et d'éviter le profilage à partir de données sensibles sans consentement explicite ou autre exception valable.[11][12]

Enseignements pour l'IA générative.

- Éviter d'alimenter des systèmes d'IA (assistants RH, outils de reporting) avec des informations sensibles sur les salariés, sauf base légale spécifique et mesures de sécurité renforcées.

- Encadrer strictement les usages d'IA dans l'évaluation de la performance ou le suivi des absences, en limitant la collecte aux données nécessaires et en assurant la transparence vis-à-vis des salariés.
- Ne pas utiliser des outils comme ChatGPT ou Gemini pour consigner ou analyser des détails intimes sur la vie privée des employés.[1][11]

3. Marketing et publicité ciblée

3.1. Meta – base légale pour la publicité comportementale (DPC Irlande + EDPB)

Contexte. Meta (Facebook et Instagram) avait fondé son traitement de données pour la publicité comportementale non sur le consentement, mais sur la « nécessité contractuelle », en intégrant la personnalisation des annonces dans les conditions d'utilisation.[13][14]

Faits. Plusieurs autorités de contrôle ont contesté cette approche, estimant que la personnalisation publicitaire n'était pas une composante essentielle du contrat de réseau social. L'EDPB a rendu des décisions contraignantes, obligeant la DPC irlandaise à revoir son analyse.[2][15]

Décision et sanction. Fin 2022, la DPC a infligé 390 millions d'euros d'amende cumulée à Meta (210 millions pour Facebook, 180 millions pour Instagram) pour absence de base légale valide et manquements à la transparence. Meta a été enjoint de se mettre en conformité, notamment en abandonnant la base « contrat » pour la publicité comportementale.[14][16]

Obligations rappelées. La décision clarifie que :

- La personnalisation publicitaire ne peut pas être présentée comme indispensable à l'exécution du contrat de service ;
- Le consentement ou, plus rarement, un intérêt légitime correctement mis en balance sont nécessaires pour certains traitements marketing ;
- Les plateformes doivent permettre aux utilisateurs de refuser les traitements non nécessaires sans perdre l'accès au service.[15][2]

Enseignements pour l'IA générative.

- Les entreprises utilisant l'IA pour du profilage marketing (segmentation par IA, scoring comportemental) doivent veiller à disposer d'une base légale adaptée (souvent consentement ou intérêt légitime strictement encadré) et ne pas « cacher » la publicité ciblée dans les CGU.
- Les modèles génératifs utilisés pour automatiser des campagnes personnalisées (emailing, push notifications) doivent respecter le choix de l'utilisateur, notamment le droit d'opposition et le retrait du consentement sans détérioration du service de base.[14][15]

3.2. Jurisprudence Planet49 – consentement aux cookies et traceurs

Contexte. Planet49 organisait un jeu promotionnel en ligne, avec deux cases à cocher : une pour participer au jeu, l'autre pour accepter des cookies publicitaires. La seconde case était pré-cochée.[17][18]

Faits. La CJUE a été saisie pour déterminer si un consentement donné via une case pré-cochée pouvait être considéré comme valide au sens de la directive ePrivacy et du RGPD.[19][18]

Décision. La Cour a jugé qu'un consentement doit résulter d'un acte positif clair. Les cases pré-cochées ne permettent pas de s'assurer que l'utilisateur a effectivement consenti. La Cour a aussi exigé une information précise sur la durée de vie des cookies et les tiers pouvant y accéder.[18][19]

Sanction. Il ne s'agit pas d'une amende, mais d'un arrêt de principe de la CJUE qui s'impose aux autorités nationales et aux juges.[^19]

Obligations rappelées.

- Le consentement doit être actif, spécifique et éclairé pour les cookies non essentiels.
- Les cookies publicitaires nécessitent un recueil explicite du consentement et une information claire sur leur durée et les destinataires.[20][18]

Enseignements pour l'IA générative.

- Les outils d'IA qui reposent sur des traceurs pour suivre le comportement des utilisateurs (par exemple pour personnaliser les réponses ou recommander des contenus) doivent intégrer des bannières de consentement conformes, sans cases pré-cochées.
- Les entreprises ne peuvent pas présumer le consentement à des traitements d'IA marketing simplement parce que l'utilisateur clique sur « j'accepte les conditions ».[18][19]

3.3. Affaires Meta / C-252/21 – combinaison données et catégories sensibles

Contexte. L'arrêt C-252/21 Meta Platforms a été rendu par la CJUE en 2023, dans un contexte d'enquête de l'autorité allemande de la concurrence sur l'utilisation des données par Meta.[21][22]

Faits. La Cour a examiné comment Meta combinait des données provenant de différentes sources (réseau social, sites tiers, applications) et le traitement de catégories particulières de données (opinions politiques, santé) via des boutons « Like » ou des cookies.[22][21]

Décision. La CJUE a clarifié que le simple fait de visiter un site ou une application, ou de cliquer sur des boutons intégrés, peut conduire au traitement de données sensibles, particulièrement lorsque ces sites concernent la santé, la religion ou l'orientation sexuelle. Elle a considéré que de tels traitements doivent respecter les articles 6 et 9 du RGPD (bases légales et traitement de données sensibles), et que les autorités de concurrence peuvent tenir compte des violations du RGPD dans l'analyse d'un abus de position dominante.[21][22]

Obligations rappelées.

- Le traitement « en bloc » de grandes quantités de données issues de multiples contextes doit respecter les principes de minimisation et de séparation des finalités.
- Les données sensibles collectées via des interfaces ou cookies ne peuvent pas être traitées sans base légale spécifique, même si l'utilisateur les a rendues publiques dans un autre contexte.[23][21]

Enseignements pour l'IA générative.

- Les modèles d'IA utilisés pour la personnalisation (recommandations, scoring) ne doivent pas mélanger sans discernement des données issues de sources différentes, notamment lorsqu'elles révèlent des données sensibles.
- Un chatbot ou un moteur génératif qui utilise l'historique de navigation, les clics sur des contenus sensibles ou des logs d'applications doit traiter ces informations comme des données potentiellement sensibles et appliquer les règles de l'article 9 RGPD.[23][21]

4. Vidéosurveillance et surveillance au travail

4.1. CNIL – Amazon France Logistique (SAN-2023-021)

Contexte. La CNIL a mené des contrôles dans les entrepôts d'Amazon France Logistique pour examiner les dispositifs de vidéosurveillance et de monitoring des salariés.[^4]

Faits. L'autorité a relevé plusieurs manquements : recours à des systèmes de suivi très intrusifs (notamment des indicateurs de performance détaillés et un niveau de traçabilité jugé excessif), absence d'information adéquate des salariés, conservation excessive des données et insuffisances de sécurité.[24][4]

Décision et sanction. En 2023, la CNIL a prononcé une amende de 32 millions d'euros pour violation des articles 5 (minimisation), 6 (licéité), 12 et 13 (information), ainsi que 32 (sécurité). [^4]

Obligations rappelées.

- Toute vidéosurveillance doit être proportionnée à la finalité (sécurité, contrôle d'accès) et ne pas servir à une surveillance généralisée des salariés.
- Les salariés doivent être clairement informés des dispositifs ; les durées de conservation doivent être limitées.[25][4]

Enseignements pour l'IA générative.

- Les projets d'analytique vidéo ou d'IA appliquée à la vidéosurveillance (reconnaissance de comportements, détection automatique de « non-productivité ») doivent respecter strictement la proportionnalité et la minimisation, sous peine de sanctions élevées.
- L'usage d'IA pour analyser les flux vidéo en temps réel dans un contexte RH doit être considéré comme hautement sensible et nécessite une AIPD et une information renforcée des salariés.[26][4]

4.2. CNIL – décisions multiples sur vidéosurveillance (PME et commerces)

Contexte. La CNIL publie régulièrement des sanctions simplifiées visant des entreprises et collectivités pour des dispositifs de vidéosurveillance non conformes (absence de panneaux d'information, périmètre trop large, surveillance des salariés en continu).[25][24]

Faits. Les décisions récentes (2025) montrent des amendes cumulées de plus de 100 000 euros pour des manquements répétés : caméras braquées en permanence sur les postes de travail, stockage des images sur des durées largement supérieures à ce qui est nécessaire, absence de politique de sécurité.[24][25]

Obligations rappelées.

- Respect de la minimisation (caméras orientées vers les zones réellement sensibles).
- Information des personnes filmées, limitation des durées de conservation, sécurisation des accès aux images.[27][24]

Enseignements pour l'IA générative.

- Avant d'utiliser des solutions d'IA pour analyser des images de vidéosurveillance (reconnaissance de mouvements, comptage de personnes), il faut s'assurer que le dispositif de capture est déjà conforme au RGPD.
- Les traitements d'IA sur les flux vidéo doivent être documentés dans le registre, assortis de bases légales et de durées de conservation maîtrisées.[26][24]

5. Données clients et transferts internationaux

5.1. Schrems II – transferts de données vers les États-Unis (C-311/18)

Contexte. L'affaire Schrems II concerne le transfert de données des utilisateurs européens de Facebook vers les États-Unis et, plus généralement, le cadre de transfert « EU-US Privacy Shield ».[28][3]

Faits. La CJUE a examiné si le Privacy Shield garantissait un niveau de protection « essentiellement équivalent » à celui offert par le RGPD, compte tenu des lois américaines sur la surveillance (FISA, EO 12333) et des recours disponibles.[29][28]

Décision. En juillet 2020, la CJUE a invalidé la décision de la Commission sur le Privacy Shield, tout en confirmant la validité des clauses contractuelles types (SCC) sous réserve d'évaluer la législation du pays tiers et d'appliquer des garanties supplémentaires lorsque nécessaire.[5][3]

Obligations rappelées.

- Les responsables de traitement doivent vérifier, avant tout transfert sur la base de SCC, que le pays tiers offre un niveau de protection adéquat et, le cas échéant, mettre en place des mesures supplémentaires.
- Les autorités de contrôle doivent suspendre ou interdire les transferts lorsqu'elles constatent que les SCC ne peuvent pas être respectées en pratique.[3][28]

Enseignements pour l'IA générative.

- L'utilisation d'API d'IA hébergées aux États-Unis (ChatGPT, Gemini) implique des transferts de données ; les entreprises doivent vérifier si ces fournisseurs sont couverts par un cadre d'adéquation actualisé ou recourir à des mécanismes de transfert conformes.
- La CNIL a déjà rappelé, notamment dans les affaires Google Analytics, que des transferts non encadrés vers les États-Unis pour des données de navigation peuvent être illégaux, ce qui est directement pertinent pour l'utilisation de services d'IA basés sur des logs et des métriques clients.[30][31]

5.2. CNIL – Google Analytics et transferts illicites

Contexte. À la suite de Schrems II, plusieurs autorités européennes (Autriche, France, Italie) ont jugé l'utilisation de Google Analytics non conforme au RGPD en raison des transferts de données vers les États-Unis.[32][31]

Faits. La CNIL a mis en demeure des éditeurs de sites utilisant Google Analytics, estimant que les mesures mises en place (SCC, paramétrages) ne suffisaient pas à contrebalancer les risques liés à la surveillance américaine.[31][32]

Décision. La CNIL a ordonné aux sites de se mettre en conformité, « si nécessaire en cessant d'avoir recours à la fonctionnalité Google Analytics (dans les conditions actuelles) ou en ayant recours à un outil n'entraînant pas de transfert hors UE ».[32][31]

Obligations rappelées.

- Les responsables doivent s'assurer que leurs outils d'analyse et de mesure d'audience respectent les règles de transfert international.
- Les transferts vers des prestataires soumis à des lois de surveillance intrusives nécessitent des mesures techniques supplémentaires (proxy, anonymisation forte) ou le choix de solutions européennes.[20][31]

Enseignements pour l'IA générative.

- Les entreprises qui envoient des données clients (historique de navigation, logs d'applications) vers des plateformes d'IA hébergées hors UE doivent évaluer les risques de transfert et, si besoin, privilégier des solutions européennes ou des déploiements sur site.
- Les outils d'IA intégrés dans les sites (chatbots, assistants) ne doivent pas être considérés comme « neutres » du point de vue des transferts : les données collectées via ces interfaces peuvent être soumises aux mêmes restrictions que les outils d'analytique.[30][31]

6. Sécurité et pseudonymisation

6.1. CNIL – IQVIA (données de santé pseudonymisées)

Contexte. IQVIA Operations France exploite des entrepôts de données de santé pseudonymisées pour des usages statistiques et de recherche.[^33]

Faits. La CNIL a relevé plusieurs manquements : information insuffisante des patients, difficultés d'exercice du droit d'opposition, insuffisances de sécurité et certaines utilisations discutables des entrepôts.[^33]

Décision et sanction. En 2026, la CNIL a infligé une amende de 5 millions d'euros à IQVIA, en rappelant que la pseudonymisation ne fait pas automatiquement sortir un traitement du champ du RGPD si une ré-identification raisonnable reste possible.[^33]

Obligations rappelées.

- Les données pseudonymisées restent des données personnelles soumises au RGPD.
- Les responsables doivent assurer une information claire, un droit d'opposition effectif et des mesures de sécurité adaptées.

Enseignements pour l'IA générative.

- Les entreprises utilisant des données pseudonymisées pour entraîner des modèles (par exemple des modèles prédictifs en santé ou assurance) doivent traiter ces données comme des données personnelles, avec toutes les obligations associées.
- Les systèmes de mémoire d'IA (logs, historiques) qui stockent des identifiants pseudonymes doivent permettre l'exercice des droits (accès, opposition, effacement) et être protégés contre les ré-identifications.[21][33]

7. Santé et secteur médical

7.1. Conseil d'État – Doctolib et rendez-vous de vaccination Covid-19

Contexte. Doctolib a été choisie pour la gestion en ligne des rendez-vous de vaccination contre la Covid-19, impliquant des données de santé.

Faits. Des recours ont été introduits devant le Conseil d'État pour contester la légalité de ce choix au regard de la protection de la vie privée et des données de santé.[^34]

Décision. Le Conseil d'État a jugé qu'il n'apparaissait pas, en l'état de l'instruction, que la décision du ministre de confier cette mission à Doctolib portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.[^34]

Obligations rappelées.

- Les traitements de santé peuvent être confiés à des prestataires privés sous réserve de garanties suffisantes (hébergement de données de santé, mesures de sécurité, cadre contractuel).

- L'État doit veiller à la proportionnalité et à la sécurité des dispositifs.

Enseignements pour l'IA générative.

- Les entreprises du secteur santé qui envisagent d'utiliser l'IA générative (assistant médical, aide à la rédaction de comptes-rendus) doivent s'assurer que l'hébergement et la sécurité respectent le cadre spécifique des données de santé.
- L'utilisation de ChatGPT ou Gemini avec des données de santé identifiantes est très risquée et nécessite des solutions dédiées, idéalement hébergées en environnement certifié.[34][33]

8. Administrations et services publics

8.1. CNIL – Clearview AI (reconnaissance faciale et collecte massive)

Contexte. Clearview AI collecte massivement des images de visages à partir du web ouvert (réseaux sociaux, sites divers) pour alimenter une base de données de reconnaissance faciale utilisée par des autorités et entités privées.[35][36]

Faits. La CNIL a constaté que Clearview collectait et exploitait des données biométriques de millions de personnes, sans base légale, sans information des personnes et sans respecter leurs droits.[37][36]

Décision et sanction. En octobre 2022, la CNIL a infligé une amende de 20 millions d'euros, ordonné l'arrêt de la collecte de données sur les personnes en France et la suppression des données déjà collectées, sous astreinte.[36][6]

Obligations rappelées.

- La collecte massive d'images pour la reconnaissance faciale constitue un traitement de données biométriques soumis aux règles de l'article 9 RGPD.
- L'absence de base légale, d'information et de respect des droits justifie des sanctions maximales.

Enseignements pour l'IA générative.

- Les entreprises ne peuvent pas constituer des jeux d'images ou de vidéos pour entraîner des modèles de vision ou d'IA générative en « aspirant » le web sans base légale ni respect des balises d'opposition.
- Les modèles génératifs en vision (deepfakes, avatars, reconnaissance) doivent éviter les usages intrusive de reconnaissance faciale, sauf cadre juridique très spécifique.[36][21]

9. Intelligence artificielle et agentic AI

9.1. AEPD (Espagne) – guidance sur les agents d'IA autonomes

Contexte. L'Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié une première analyse détaillée sur les systèmes d'IA « agentiques » (agents autonomes qui combinent LLM, mémoire, outils et actions).[^38]

Faits. La guidance identifie plusieurs enjeux : détermination des rôles (responsable/sous-traitant) dans une chaîne de services, transparence envers les utilisateurs et les personnes concernées, minimisation et cloisonnement des mémoires, risques liés aux décisions automatisées et nécessité d'analyses d'impact spécifiques.[^38]

Décision. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'un texte de référence qui précise comment appliquer le RGPD aux systèmes d'IA agentiques, notamment avec des recommandations opérationnelles (compartimenter la mémoire, limiter les actions autonomes, filtrer les flux de données).[^38]

Obligations rappelées.

- Cartographier les flux de données et qualifier correctement les rôles de chaque acteur de la chaîne (fournisseur de LLM, hébergeur, intégrateur).
- Mettre en place des mécanismes de minimisation et de rétention limitée dans les mémoires d'agents.

Enseignements pour l'IA générative.

- Les entreprises qui utilisent des agents IA connectés à leurs systèmes (CRM, ERP, base RH) doivent limiter les actions autonomes, prévoir des « coupe-circuits » et éviter que les agents ne combinent simultanément données sensibles, entrées non fiables et actions irréversibles.[^38]
- Les mémoires persistantes des assistants IA doivent être conçues pour permettre l'exercice des droits (accès, effacement) et éviter les accumulations indiscriminées de données.[^38]

10. Synthèse : dix enseignements clés pour les utilisateurs d'IA générative

1. **La base légale ne peut pas être « forcée » par les CGU.** Les affaires Meta montrent que la personnalisation publicitaire et les profils marketing ne peuvent pas être présentés comme une nécessité contractuelle ; il faut un consentement ou un intérêt légitime prudemment justifié.[15][14]
2. **Les données sensibles se cachent souvent dans les usages numériques.** Les arrêts Meta C-252/21 et Schrems (C-446/21) rappellent qu'un simple clic ou une visite sur un site de santé ou de religion peut impliquer des données sensibles et déclencher l'article 9 RGPD.[23][21]
3. **La pseudonymisation ne sort pas du RGPD.** La décision IQVIA confirme qu'une donnée pseudonymisée reste soumise au RGPD si une ré-identification raisonnable est possible ; les mémoires d'IA avec identifiants pseudonymes doivent donc respecter toutes les obligations.[^33]

4. **Les transferts vers les États-Unis restent sensibles.** Schrems II et les décisions Google Analytics montrent que les transferts vers des prestataires soumis à des lois de surveillance doivent être explicitement encadrés ; l'usage d'API d'IA hors UE doit être examiné au regard des mécanismes d'adéquation ou de SCC.[31][3]
5. **La vidéosurveillance augmentée par l'IA est à haut risque.** Les sanctions contre Amazon et d'autres entreprises rappellent que la surveillance intrusive des salariés, particulièrement via des systèmes intelligents, peut entraîner des amendes très élevées.[24][4]
6. **Les RH sont un terrain particulièrement sensible.** L'affaire H&M montre qu'un recueil excessif d'informations sur la vie privée des salariés, même sans IA, est lourdement sanctionné ; utiliser des LLM pour analyser des profils RH doit être strictement encadré.[11][1]
7. **Le consentement doit être actif et spécifique.** Planet49 démontre que les cases pré-cochées et consentements implicites sont insuffisants ; les interfaces d'IA qui déposent des cookies ou collectent des données pour personnaliser les réponses doivent appliquer un consentement conforme.[19][18]
8. **Les jeux de données pour l'IA ne peuvent pas être aspirés sans base légale.** Clearview AI illustre qu'une collecte massive d'images ou de contenus en ligne pour entraîner des modèles de reconnaissance ou de génération sans base légale ni information peut entraîner des sanctions maximales.[6][36]
9. **Les responsabilités dans les chaînes d'IA doivent être cartographiées.** La guidance de l'AEPD montre que pour les systèmes agentiques, il faut déterminer qui est responsable de quoi, limiter les mémoires et documenter les risques ; cela s'applique à tout projet intégrant ChatGPT, Gemini ou Claude avec des systèmes internes.[^38]
10. **La documentation et les analyses d'impact sont essentielles.** Les différentes décisions (Schrems II, IQVIA, Amazon, Meta) convergent : sans registre, AIPD et documentation solide des choix (bases légales, transferts, sécurité), les entreprises ne peuvent pas démontrer leur conformité et s'exposent à des sanctions élevées.[3][4][^33]

References

1. H&M Subject to €35.3m GDPR Fine for Keeping a Clothes Eye on ... - Multinational clothes retailer H&M has been fined €35.3m by the Hamburg data protection authority fo...
2. Meta's ad practices ruled illegal under GDPR - Piwik PRO - On December 5, 2022, the EDPB ruled that the way Meta receives user consent for behavioral advertisi...
3. CJEU - C-311/18 - Facebook Ireland and Schrems - GDPRhub - Schrems had been transferred by Facebook Ireland to its servers belonging to Facebook Inc., located ...
4. CNIL (France) - SAN-2023-021 - GDPRhub - Fourthly, the CNIL considered that the data controller failed to comply with Article 13 GDPR regardi...
5. DPC v. Facebook Ireland Limited & Schrems - July 2020 - In summary, the CJEU upheld the validity of a decision of the EU Commission incorporating the "stand...
6. the French SA imposes a penalty payment on CLEARVIEW AI - EDPB - On 13 April 2023, the French SA's restricted committee considered that the company had not complied ...

7. H&M fined for breaking GDPR over employee surveillance - BBC - H&M has been fined €35.3m (£32.1m) for the illegal surveillance of several hundred employees. The co...
8. H&M Hit with a €35 Million Fine for GDPR Violations in Germany - The data protection authority in Hamburg, Germany imposed a €35 million fine on H&M for processing e...
9. H&M fined €35,3 Million for violation of the GDPR - Legit.eu - H&M fined €35,3 Million for violation of the GDPR. H&M received a €35.3 million GDPR fine for system...
10. H&M gets 35.3M euros fine for employees personal data - H&M gets 35.3M euros fine for records of private living conditions of employees. H&M GDPR Fine. Due ...
11. Record 35 million fine for excessive employee monitoring - An employer in Germany has been fined over €35 million under the General Data Protection Regulation ...
12. Article 32 : Sécurité du traitement - GDPR.expert - 3. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridiq...
13. Inquiry into Meta Platforms Ireland Limited - The final decisions adopted by the DPC on 31 December 2022 reflect the EDPB's binding determinations...
14. Irish DPC, EDPB Meta decisions raise complex, fundamental ... - IAPP - “The EDPB binding decisions clarify that Meta unlawfully processed personal data for behavioural adv...
15. AdTech Update: CJEU Landmark Data Protection Ruling for Online ... - The CJEU has handed down a landmark ruling that clarifies what legal bases controllers can rely on f...
16. EU & Ireland: Meta's legal basis for targeted ads found to breach ... - In its final decisions on December 31, 2022, the DPC incorporated the EDPB's binding determination t...
17. Planet49: CJEU rules on consent requirements for cookies - The Court ruled that opt-out consent, by way of a pre-ticked checkbox, is insufficient in order to o...
18. Planet49: CJEU Rules on Cookie Consent - Bird & Bird - The CJEU delivered its judgment in Planet49, a case analysing the standard of transparency and conse...
19. CJEU - C-673/17 - Planet49 - GDPRhub - The CJEU held that consent must be given by a clear affirmative act. Not opting out of pre-ticked bo...
20. Les règles à respecter | CNIL - La CNIL a mis en demeure plusieurs organismes de se mettre en conformité concernant l'utilisation de...
21. [PDF] Meta v Bundeskartellamt: A Double-Edged Sword for Consumer ... - Case C-252/21 will be examined through the lens of consumers using social networks in the digital ag...
22. How the CJEU leaves competition and data protection authorities ... - This is the main outcome of the judgment that the Court of Justice of the European Union (CJEU) deli...
23. C-446/21 - Schrems (Communication of data to the general public) - The CJEU stated that public disclosure of a data subject's sexual orientation does not allow a socia...
24. Sanctions CNIL video surveillance RGPD 2025 France - En 2025, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a prononcé dix nouvelles s...
25. Gerrish Legal's Post - LinkedIn - CNIL Issues 16 Sanctions for GDPR Violations, Totalling €108,000 On October 13, 2025, the French dat...
26. la CNIL sanctionne et se positionne sur le recours à l'IA - GHR - Le 10 avril dernier, la CNIL a infligé une amende de 6 000€ à un restaurateur pour plusieurs manquem...

27. The sanctions procedure | CNIL - A procedure of sanction may be issued against an organization in case of infringement to the GDPR or...
28. The Schrems II judgment of the Court of Justice and the future of ... - The judgment lays out the parameters for the regulation of international data transfers under EU law...
29. New challenges to transfers of personal data from the EU ... - Bruegel - The judgment eliminates or cripples two of the main mechanisms employed today to enable that data tr...
30. Transferts de données vers les États-Unis : la Commission ... - CNIL - Par une décision du 10 juillet, la Commission européenne constate que les États-Unis assurent un niv...
31. UPDATE : la CNIL juge illégal le transfert de données entre l'UE et ... - MISE À JOUR : la CNIL juge illégal le transfert de données entre l'UE et les États-Unis vers Google ...
32. Transferts illicites de données aux Etats-Unis : La CNIL met ... - Nomos - Dans ce contexte, la CNIL vient d'annoncer avoir mis en demeure un éditeur de site internet utilisan...
33. Données de santé : la CNIL sanctionne IQVIA et rappelle les limites ... - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a infligé une amende de 5 millions ...
34. Décision n° 450163 - Conseil d'État - Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 7 mars 2021, la société Doctol...
35. Clearview AI image-scraping face recognition service hit with €20m ... - Following a formal notice which remained unaddressed, the CNIL imposed a penalty of 20 million Euros...
36. French DPA fines Clearview AI 20 million euros - AI-Regulation.com - French DPA fines Clearview AI 20 million euros for its unlawful activity, which consists of collecti...
37. La CNIL sanctionne lourdement CLEARVIEW AI pour manquements ... - Par conséquent, la CNIL a infligé une amende de 20 millions d'euros à Clearview AI et a enjoint la s...
38. Autonomous AI Agents and the GDPR: First detailed Spanish ... - The Spanish Data Protection Agency (AEPD) ... The AEPD's guidance provides organisations with a fram...